

1500330-64.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo da Silva Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500330-64.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500330-64.2020.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo da Silva Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 15 horas e 12 minutos, na Estrada do Badin, 109, no Bloco 11 B, apartamento 33 B, em Indaiatuba, DANILO DA SILVA GOMES, qualificado a fls. 19, guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, o denunciado 161 (cento e sessenta e uma) porções de "maconha" com peso total de 207 g (duzentos e sete gramas), 139 (cento e trinta e nove) microtubos contendo cocaína, com peso total de 240 g (duzentos e quarenta gramas), 250 (duzentos e cinquenta) porções de "crack" com peso total de 98 g (noventa e oito gramas) e ainda duas porções maiores de "maconha" com peso de 47 g (quarenta e sete gramas), tudo com o fim de prática do tráfico de entorpecentes. Guardas municipais receberam a notícia de popular indicativa de violência doméstica no apartamento do denunciado e para lá rumaram. Bateram na porta, e após o denunciado ter tentado se desvencilhar dos entorpecentes os lançando ao vaso sanitário, acabou por abrir a porta aos agentes públicos. Diante do odor de "maconha" existente no apartamento, após o questionamento sobre a violência doméstica que supostamente estaria ocorrendo no local, o denunciado acabou por confessar a manutenção de entorpecentes em sua guarda. Os entorpecentes foram apreendidos e o denunciado preso em flagrante.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a pena-base acima do mínimo e reconhecimento da reincidência.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa afirma que a prova é ilícita, pois a guarda civil entrou na casa do acusado sem autorização. No mérito, requereu a desclassificação para posse destinada ao uso próprio.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 66/69.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Danilo da Silva Gomes disse que mantinha drogas em depósito na sua casa, que recebeu de um terceiro para guardar em sua casa, por um dia, mediante pagamento da quantia de R\$ 100,00.

O guarda civil Thiago Winicius Neia disse que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. Declarou que foram até o domicílio do réu para atender ocorrência de violência doméstica. Disse que, na ocasião, o réu negou ter agredido sua mulher. Afirmou que sentiram o cheiro de drogas no local e constataram que o réu mantinha drogas em depósito. Acrescentou que os entorpecentes foram encontrados dentro de uma bolsa, ao lado do vaso sanitário.

No mesmo sentido foi o relato do guarda civil Marcos Vinicius Ferreira.

III.3 Exame da prova

Não houve violação de domicílio e obtenção de prova ilícita. De fato, os guardas civis narraram de forma harmônica que receberam notícia de violência doméstica na casa do acusado, de forma que foram averiguar. Quando chegaram ao local, foram atendidos pelo réu e imediatamente sentiram o forte cheiro de maconha.

Diante disso, havia motivo razoável para irem à casa do acusado, local onde o forte cheiro de maconha caracterizou o flagrante delito.

Houve confissão, nos termos do interrogatório. A guarda de entorpecente para terceiro, remunerada ou não, caracteriza a incidência no art. 33, "caput", da Lei

nº 11.343/2006.

Os guardas civis confirmaram o encontro do entorpecente ilícito na casa do acusado. Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

A quantia de 366,3 gramas de entorpecentes ilícitos torna inequívoca a destinação comercial da droga, de forma que fica afastada a alegação de posse para uso próprio.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A quantidade da substância será utilizada na terceira fase. O réu não possui maus antecedentes (fls. 35/36). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Tendo em vista que o acusado estava na posse de mais de 366 gramas de entorpecente ilícito, é certo que o réu se dedica às atividades criminosas, pois os donos do entorpecente, em razão do risco de perda do investimento, nunca deixam tal quantidade na mão de novatos, sempre preferindo aqueles já experientes nessa atividade. Portanto, não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tratando-se de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Danilo da Silva Gomes à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA